

전송자격인증기준 등에 관한 고시

제1조(목적) 이 고시는 「전기통신사업법」(이하 "법"이라 한다) 제22조, 제22조의11 및 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제29조의2, 제30조의11의 규정에 따라 전송자격의 인증기준, 인증심사의 절차·방법, 인증서의 발급 등을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "인증심사"란 법 제22조의11에 따라 전송자격인증을 받으려는 자(이하, 신청인)가 제출한 서류와 법 제2조제14호나목의 부가통신역무 제공 시스템(이하, 문자전송 시스템이라 한다)이 전송자격의 인증기준에 적합한지의 여부를 방송미디어통신위원회가 심사하는 것을 말한다.
2. "불법스팸"이란 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제50조부터 제50조의8까지를 위반한 행위를 말한다.

제3조(전송자격의 인증신청서) 영 제30조의11제1항에서 방송미디어통신위원회가 정하여 고시하는 인증신청서는 별지 제1호서식과 같다.

제4조(전송자격의 인증기준, 인증심사 절차 및 방법) ① 법 제22조의11제2항에 따라 방송미디어통신위원회가 고시하는 인증의 기준(이하 "인증기준"이라 한다)은 별표와 같다.

② 방송미디어통신위원회는 신청인에게 제3조의 서류와 문자전송 시스템에 대한 설명 또는 추가 자료를 요청할 수 있다.

③ 방송미디어통신위원회는 제3조에 따른 인증신청에 대하여 보완 또는 보정이 필요하다고 인정되는 경우에는 10일 이내의 기간을 정하여 보완 또는 보정을 요구할 수 있으며, 신청인이 요청한 경우에는 보완 또는 보정기간을 연장할 수 있다. 이 경우 보완 또는 보정에 걸린 기간은 제5항의 처리기간에 산입하지 않는다.

④ 현장심사는 신청인의 업무수행 현장에 방문하여 문자전송 시스템을 확인하는 등의 방법으로 실시한다.

⑤ 방송미디어통신위원회는 제3조에 따른 인증신청을 접수한 날부터 30일 이내에 서류심사, 현장심사를 실시하고 그 결과를 신청인에게 통보하여야 한다. 다만 부득이한 사정이 있는 경우에는 1회에 한하여 30일의 범위에서 기간을 정하여 연장할 수 있다.

⑥ 신청인은 방송미디어통신위원회의 인증심사 결과에 대해 이의가 있는 경우에는 그 결과를 통보받은 날부터 30일 이내에 1회에 한하여 문서로 재심사를 요청할 수 있으며, 이 경우 제5항의 기일을 준용한다.

제5조(전송자격인증서의 발급) 방송미디어통신위원회는 제4조에 따른 인증심사 완료 후 다음 각 호의 사항을 전송자격인증 대장에 적고 7일 이내에 신청인에게 별지 제2호서식의 인증서를 발급하여야 한다.

1. 인증번호 및 인증일자
2. 상호 또는 명칭 및 대표자의 성명

3. 주소

4. 주요설비의 명세 및 설치 장소

제6조(불법스팸 방지 교육) 방송미디어통신위원회는 전송자격인증 신청자, 전송자격인증을 받은 사업자 등을 위한 불법스팸 방지 관련 교육프로그램을 상시 제공하여야 한다.

제7조(규제의 재검토) 방송미디어통신위원회는 「행정규제기본법」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제8조(재검토기한) 방송미디어통신위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[별표] 전송자격의 인증기준(제4조 관련)

분야		항목		상세 기준
1.	서류 적정성	1.1.	이용약관	서비스 이용약관 및 계약서에는 불법스팸 관련 책임을 명시하고, 이를 통해 이용자가 불법스팸 전송에 대한 법적 책임과 서비스 이용 제한 가능성을 쉽게 인식할 수 있도록 하여야 한다.
		1.2.	사무실 확보증명서	소유권·임차권 등을 확인할 수 있는 서류가 적정하여야 한다.
		1.3.	불법스팸 발송방지계획서	불법스팸 방지를 위한 문자발송 시스템 운영, 불법스팸 발송자에 대한 계약해지, 발송정지 등 불법스팸 방지계획서가 적정하여야 한다.
2.	이용자 관리의 적정성	2.1.	계정관리	이용자 계정은 무단으로 사용되지 않도록 다음과 같이 제한한다. 가. 이용자 1인당 계정은 1개 나. 계정당 등록 가능한 무선발신번호는 개인인 경우에는 3회선(외국인은 2회선), 법인인 경우에는 4회선 다. 계정당 등록 가능한 유선발신번호(인터넷전화 등)는 개인인 경우에는 5회선, 법인인 경우에는 종사자 수
		2.2.	국외 이용자	국외 IP는 문자발송 시스템 접근을 차단한다. 다만, 해외거주자, 해외법인 등의 경우에는 필요서류를 받아 관리자 확인 후 허용한다.
		2.3.	부정사용 차단	발신번호의 명의자(이용자)와 이용료 납부자의 일치 여부를 확인하여 부정사용을 차단하여야 한다.
3.	보안 체계의 적정성	3.1.	방화벽 설치	문자발송 시스템에 외부 침입을 방지하기 위한 방화벽을 구축하여야 한다.
		3.2.	접근 권한 부여의 적정성	문자발송 시스템 접근권한이 없는 자의 접근을 통제하고 업무 목적에 따른 접근권한을 최소한으로 부여하는 관리체계를 마련하여야 한다.
		3.3.	접근 권한 변경의 적정성	전보 또는 퇴직 등 인사이동 발생 시 지체 없이 문자전송 시스템 접근권한을 변경 또는 말소하여야 한다.

분야		항목		상세 기준
		3.4.	다중 인증	이용자의 계정이 제3자에 의해 무단으로 사용되지 않도록 다중인증 방식을 적용하고, 로그인 실패횟수 제한과 불법 로그인 시도 시 경고기능 등 비인가자의 문자발송 시스템 접근을 차단하기 위한 기술적·관리적 조치 계획을 수립하고 이행하여야 한다.
		3.5.	추가 인증	문자 발송 시 해당 발신번호에 대해 추가적인 본인인증 절차를 수행하여 발송 계정의 정당성을 확인하여야 한다.
4.	기록 관리의 적정성	4.1.	이용자 로그 관리	이용자 접속기록, 인증기록, 문자발송 이력, 과금이력 로그는 관련 법령에서 정한 최소 보관 기간 이상(법령에서 정하는 기간이 별도로 없는 경우 1년) 보관하여야 한다.
		4.2.	시스템 로그 관리	문자발송 시스템 접속기록, 문자발송 시스템 오류 및 장애 로그, 개인정보 조회·수정·삭제 이력 관련 로그는 관련 법령에서 정한 최소 보관 기간 이상(법령에서 정하는 기간이 별도로 없는 경우 1년) 보관하여야 한다.
		4.3.	로그 점검	이용자 로그 및 문자발송 시스템 로그는 주기적으로(월1회) 점검하고 그 결과를 보관·관리하여야 한다.
5.	조치 적정성	5.1.	조치 및 결과확인	불법스팸 신고내역을 모니터링한 결과 또는 정부에서 제공하는 정보를 통하여 불법스팸 전송 사실을 확인한 경우 해당 이용자 또는 관련 발신번호에 대한 서비스 제공을 중단하는 등의 조치를 하고 그 결과를 확인·보관하여야 한다.
		5.2.	금칙어 등 차단 체계 운영	불법스팸방지를 위한 금칙어, 악성 URL 차단 체계를 운영하고, 차단결과를 관련 법령에서 정한 최소 보관 기간 이상(법령에서 정하는 기간이 별도로 없는 경우 1년) 보관하여야 한다.

※ 방송미디어통신위원회는 전송자격인증 신청자(대표자 등)가 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제50조부터 제50조의8을 위반하여 제재받은 사실과 한국인터넷진흥원에 신고된 불법스팸 건수를 확인하고 이를 심사에 참고할 수 있다.

■ 전송자격인증기준 등에 관한 고시 [별지 제1호서식]

전송자격인증신청서

※ 어두운 부분은 신청인이 작성하지 않습니다.

접수번호	접수일자	처리기간	30일
신청인	업체명(상호명)	사업자등록번호	
	성명(대표자)	전화번호	
	주소		
홈페이지 주소 (문자발송사이트)	사업의 종류 및 내용	사업 대상 또는 지역	주요 장비의 설치 장소
①			
②			
③			
④			
⑤			
「전기통신사업법」 제22조의11제1항 및 같은 법 시행령 제30조의11제1항에 따라 위와 같이 인증을 신청합니다.			
신청인(대표자)		년 월 일	(서명 또는 인)
방송미디어통신위원회 귀중			
구비서류	별표의 각 항목별 인증기준을 갖추었음을 증명하는 서류		
담당공무원 확인사항	법인등기사항증명서(법인인 경우) 또는 사업자등록증명(개인인 경우)		

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)또는 중질지(80g/㎡)]

전송자격인증서

인증번호 :

업체명 :

대표자 :

주소 :

주요설비의 명세 및 설치장소 :

「전기통신사업법」 제22조의11 및 같은 법 시행령 제30조의11에 따라 위와 같이 전송자격을 인증합니다.

년 월 일

방송미디어통신위원회위원장

직인